

0000643-64.2016.8.26.0529

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... anônima de que estaria havendo tráfico de drogas no local dos fatos, ocasião em que deslocaram até o local e abordaram o réu, que trazia consigo os entorpecentes acima descritos, para seu uso, não sendo verificado traficância.

1.2.) Assim, estaria incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06

2.) A denúncia foi recebida (fls. 56), o réu foi citado (fl. 170), apresentou resposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

1ª Vara Cível

Rua Professor Eugênio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000643-64.2016.8.26.0529 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000643-64.2016.8.26.0529

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900001/2016 - Delegacia de Polícia de Pirapora do Bom Jesus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Odair José Barros Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Assis Mascarenhas

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ODAIR JOSÉ BARROS SANTOS. Alegou o autor que, no dia 06 de janeiro de 2016, por volta das 17h15, na Avenida Doutor Paulo de Arruda Bacarat, n. 8, bairro Parque Payol, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, Comarca de Santana de Parnaíba, o réu trazia consigo, para consumo pessoal, 0,2g de cocaína, na forma de pedra, em um invólucro plástico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, policiais civis receberam denúncia anônima de que estaria havendo tráfico de drogas no local dos fatos, ocasião em que deslocaram até o local

e abordaram o réu, que trazia consigo os entorpecentes acima descritos, para seu uso, não sendo verificado traficância.

1.2.) Assim, estaria incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06

2.) A denúncia foi recebida (fls. 56), o réu foi citado (fl. 170), apresentou resposta à acusação (fls. 181/182), mas a r. decisão à fls. 186/188 manteve o recebimento da denúncia.

3.) Em audiência, foi ouvida uma testemunha arroladas pelas partes (fls. 211/214 e 217).

4.) O réu confessou a prática delitiva, narrando que realmente foi encontrada uma "pedra de crack" na data dos fatos, afirmando que ainda é usuário de drogas.

5.) O autor pediu condenação nos termos da denúncia.

6.) A defesa, por sua vez, pediu absolvição, bem como sopesamento da confissão na dosimetria da pena, com aplicação da pena de admoestação verbal.

É o relatório
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, para consumo pessoa, 0,2g de cocaína, na forma de pedra, em um invólucro plástico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

9.) Não obstante a única testemunha, Ricardo, investigador de polícia, não ter lembrado do ocorrido, o réu confessou o crime, o que, em conjunto com o laudo à fls. 32/34, cuja conclusão é de se tratar de crack o material apreendido, comprova a materialidade e a autoria.

10.) Quanto à antijuridicidade e à culpabilidade, nada a ser analisado.

Decido.

11.) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR ODAIR JOSÉ BARROS SANTOS como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei 11.343/0610.

12.) Não há cominação de pena privativa de liberdade ao crime em questão.

12.1.) Apesar da extensa folha de antecedentes (fls. 190/196), a maior parte trata de inquéritos policiais e ações com sentença de extinção da punibilidade; o réu era primário e confessou em juízo o crime cuja pena se analisa. Assim, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade em 01 mês, o mínimo legal; não sendo adequada a mera admoestação verbal ou frequência a programas e cursos educativos, pois o requerido informou ser usuário desde o ano 2000 e está preso por tráfico, o que indicia já saber quais são os efeitos nocivos da substância.

13.) Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA